

1500621-60.2020.8.26.0150

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Thereza Nogueira Pinto

Comarca: Cosmópolis

Foro: Foro de Cosmópolis

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 09/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2240359/2020 - DEL.POL.COSMÓPOLIS, 13844753 - DEL.POL.COSMÓPOLIS, 2338/20/311 - DEL.POL.COSMÓPOLIS, 2240359 -

DEL.POL.COSMÓPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cosmópolis

Foro de Cosmópolis

Vara Única

Rua Ramos de Azevedo, nº 365, Cosmopolis-SP - cep 13150-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500621-60.2020.8.26.0150 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500621-60.2020.8.26.0150

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2240359/2020 - DEL.POL.COSMÓPOLIS, 13844753 - DEL.POL.COSMÓPOLIS, 2338/20/311 - DEL.POL.COSMÓPOLIS, 2240359 -

DEL.POL.COSMÓPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ GUSTAVO FRUTUOSO

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Thereza Nogueira Pinto

Vistos.

LUIZ GUSTAVO FRUTUOSO, já qualificado nos autos, foi preso em flagrante, denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, c.c artigo 61, inciso II, alíneas "j", do Código Penal, porque, no dia 29 de setembro de 2020, por volta das 9h20min, na Rua Valter Dester, 415 - Parque Residencial das Andorinhas, nesta Cidade e Comarca de Cosmópolis, o acusado trazia consigo, para a entrega a terceiros, e vendia 53 porções de cocaína (aproximadamente 98g), 21

porções de crack (aproximadamente 14g) e 3 porções de maconha (aproximadamente 9,8g), substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além da quantia de R\$75,00 reais em espécie.

Decisão de fls. 45/46 foi concedida a liberdade provisória ao acusado.

Determinada a notificação do réu às fls. 70, cumprida às fls. 79.

Resposta à acusação (fls. 87/91).

A denúncia foi recebida em 13 de maio de 2021 (fls.98).

Durante a instrução criminal foram ouvidas duas testemunhas de acusação e, por fim, o réu foi interrogado (fls.140).

Em alegações finais, o representante do Ministério Público entendendo que a materialidade e autoria do delito restaram comprovadas, manifestou-se pela procedência da ação, condenando-se o acusado nos exatos termos da denúncia.

Por sua vez, a Defesa do acusado ressalta que o acusado é primário e colaborou com a instrução criminal, ante sua confissão, requer a aplicação da atenuante. Em caso de condenação requer que a pena seja fixada no mínimo legal.

É o relatório.

D E C I D O.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de conduta que, em tese, estaria a configurar o delito de tráfico ilegal de entorpecentes.

Ao término da instrução criminal e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas.

Neste sentido temos: o auto de prisão em flagrante (fls. 05/16), o boletim de ocorrência (fls.12/14), o auto de exibição e apreensão (fls.15/16), o auto de constatação preliminar (fls. 17/18), o laudo pericial (fls.76/78), bem como as provas orais coligidas.

A testemunha de acusação e guarda municipal, Rodrigo Tenorio de Melo, ouvido em Juízo, disse que, à época dos fatos, estava lotado na unidade de canil e foi fazer um trabalho de socialização do cão no local dos fatos, quando avistou o acusado passando algo para outro rapaz. Aduz que em abordagem ao réu encontrou o estojo contendo várias porções de entorpecentes e quantia em dinheiro. Narrou que conversou com o usuário e este confirmou que estava comprando entorpecentes com o réu. Respondeu que já abordou o réu em outras ocasiões e já o conhece do local dos fatos.

Seguindo a mesma diretriz, foram as palavras da testemunha de acusação e também guarda municipal, Magnylson Silva Carvalho de Oliveira. Respondeu que apreendeu diversas porções de substância aparentando ser maconha, cocaína e crack.

O acusado, em seu interrogatório, confessou a autoria dos fatos. Disse que havia perdido o emprego e acabou entrando nessa vida porque estava enfrentando dificuldades.

As provas colhidas ao longo do processo se fazem suficientes, vejamos: o acusado confessou a prática delitiva, não deixando margens de dúvida sobre sua autoria afinal, indagado em juízo, confessou que estava traficando no local porque estava desempregado.

É sempre bom consignar que os esclarecimentos apresentados pelos policiais são dignos de toda credibilidade, sobretudo não existindo demonstração probatória de qualquer interesse deles em prejudicar pessoa inocente.

Como qualquer testemunha, eles prestam compromisso de dizer a verdade, e a versão que apresentam só pode ser desprezada existindo prova concreta de que não corresponda à verdade real dos fatos, o que evidentemente não ocorre no caso dos autos.

No tocante ao depoimento de agentes da Lei, o Egrégio Tribunal tem entendido:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição.

Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (RT 616/286).

A materialidade do fato está devidamente evidenciada pelo auto de constatação e pelo laudo de substância psicoativa (fls.76/78), segundo o qual as substâncias apreendidas tratavam-se de entorpecentes.

Já a autoria restou presente uma vez que os ilícitos foram encontrados na posse do acusado, conforme prova oral produzida sob o manto do contraditório e ampla defesa, a qual não foi afastada ante a ausência de provas em sentido contrário, ademais, corroborada pela própria confissão do réu em juízo.

A quantidade e a forma de acondicionamento das substâncias apreendidas tornam irrefutável a conclusão de que, no dia, horário e local indicados na peça acusatória, o acusado trazia consigo, para venda e entrega a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica.

Portanto, a conduta por ele praticada encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do denunciado ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito e passo a aplicação e dosagem das penas.

Inicialmente, no tocante ao delito de tráfico, nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo-lhe a pena-base, no mínimo legal, ou seja, em CINCO ANOS de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) DIAS-MULTA, no valor mínimo unitário.

Deixo de calcular o decréscimo que decorreria da menoridade penal (art. 65, I, CP), porquanto a atenuante não pode reduzir a pena-base aquém do mínimo legal - Súmula 231 do STJ.

Em seguida, considerando a não reincidência e primariedade do acusado, bem como não havendo indícios de que este se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa, reduzo-lhe as penas em 2/3, nos termos do § 4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, o que resulta em UM ANO e OITO MESES de reclusão e no pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) DIAS-MULTA, no valor mínimo unitário.

Tendo em vista a primariedade técnica do réu e o montante de pena aplicada, fixo o regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda.

Por fim, afasto a agravante decorrente do cometimento do delito em ocasião de calamidade pública, nos termos do art. 61, II, alínea "j", do Código Penal, uma vez que não há elementos nos autos a indicar que o acusado beneficiou-se da situação de pandemia para a prática do crime.

Dispositivo.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR LUIZ GUSTAVO FRUTUOSO ao cumprimento das penas de UM ANO e OITO MESES de reclusão em regime inicial aberto e no pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) DIAS-MULTA, no valor mínimo unitário, pela prática do delito definido no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Em que pese o acusado não ostentar antecedentes, reputo inviável a substituição da pena privativa por restritivas de direito uma vez que, após a prática deste delito, o acusado voltou a delinquir em crime da mesma natureza, pelo qual foi preso em flagrante delito, com sentença condenatória já proferida.

Determino, ainda, o perdimento definitivo dos valores apreendidos obtidos com a traficância, nos termos do artigo 91 II, "b", do Código Penal, e do artigo 62 da Lei nº 11.343/06, determinando-se o depósito do valor em conta do Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD).

Transitada em julgado, expeça-se a certidão de honorários a advogada nomeada nos termos do convênio da Defensoria com a OAB.

Após, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P.I.C.

Cosmópolis, 03 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA